

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1107/2533

นางสาวสุภา รักตสันติ

โจทก์

นางสาวเสาวนีย์ แซ่เจ็ง

จำเลย

นางสาวสุภา รักตสันติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ตามปัญหาข้อ 2 ก.เป็นปัญหาว่า เหตุพยายามบรรเทาผลร้ายที่จะเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กับเหตุแห่งสุขภาพที่จะเป็นเหตุอันควรปรานีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ต้องถึงขนาดหรือมีลักษณะอย่างไร และข้อ 2 ข. เป็นปัญหาว่า การที่จำเลยอ้างเหตุบรรเทาโทษกับเหตุอันควรปรานี โจทก์ต้องคัดค้านหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175, 177 วรรคสอง วางโทษตามมาตรา 175 จำคุก 2 ปี ปรับ 4,000 บาท ตามมาตรา 177 วรรคสอง จำคุก 3 ปี ปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษกระทงแรก จำคุก 1 ปี ปรับ 2,000 บาท กระทงหลังจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 3,000 บาท รวม 2 กระทงเป็นจำคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ฯลฯ

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 61)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 23)

คำสั่ง

คำฟ้องฎีกาของโจทก์มีใจความว่า สมควรลงโทษจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาโดยไม่ลดโทษจำเลยและไม่รอการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลว่าสมควรเพียงไร จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์จึงขอบอกล่วงยกคำร้อง

คำฟ้องฎีกาของโจทก์มีใจความว่า สมควรลงโทษจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาโดยไม่ลดโทษจำเลยและไม่รอการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลว่าสมควรเพียงไร จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์จึงขอบอกล่วงยกคำร้อง

(ประศาสน์ ชำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
